



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 10. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 17.06.2024
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra ab 19:05 Uhr

Becher, Johannes, MdL

Beibl, Verena

Fincke, Philipp

Gruber, Benedict

Grübl, Julian

Grundner, Thomas

Haberl, Ludwig

Heinz, Rudi

Kästl, Jörg

ab 19:55 Uhr

Kieninger, Ludwig

Lauterbach, Reinhard

Linz, Karin

Linz, Kilian

Pschorr, Martin

Reif, Hans

Strobl, Alexander

Tristl, Manfred

Weber, Erwin

Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Huber, Lorenz

Kreitmeier, Sebastian

Schriftführer

Götz, Maximilian

Verwaltung

Sprenger, Christoph
Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)
Wimmer, Christoph

Abwesende und entschuldigte Personen:

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Beubl, Gerhard
von Pressentin, Nathalie

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR-Sitzung vom 06.05.2024)
- 4 Aufstockung der Jugendsozialarbeiterstelle an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule (Nord) **2024/0136**
Vorlage: 2024/0136
- 5 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Behandlung Stellungnahmen 2. Auslegung
- 5.1 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: gleichlautende Stellungnahmen **2024/0147**
Vorlage: 2024/0147
- 5.2 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 08.04.2024 **2024/0148**
Vorlage: 2024/0148
- 5.3 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerischer Bauernverband vom 30.04.2024 **2024/0149**
Vorlage: 2024/0149
- 5.4 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM vom 05.04.2024 u. Telekom vom 06.05.2024 **2024/0150**
Vorlage: 2024/0150
- 5.5 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landw. u. Forsten vom 26.04.2024 **2024/0152**
Vorlage: 2024/0152
- 5.6 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: IHK München vom 06.05.2024 **2024/0153**
Vorlage: 2024/0153
- 5.7 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München vom 07.05.2024 **2024/0154**
Vorlage: 2024/0154
- 5.8 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatliches Bauamt Frei-

- sing vom 10.05.2024
Vorlage: 2024/0155
- | | | |
|-------------|--|------------------|
| 5.9 | Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Altlasten vom 07.05.2024
Vorlage: 2024/0156 | 2024/0156 |
| 5.10 | Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 42 Naturschutzbehörde vom 03.05.2024
Vorlage: 2024/0158 | 2024/0158 |
| 5.11 | Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Wasserrecht vom 02.05.2024
Vorlage: 2024/0159 | 2024/0159 |
| 5.12 | Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; - Satzungsbeschluss und Feststellungsbeschluss
Vorlage: 2024/0162 | 2024/0162 |
| 6 | Straßennamenbezeichnung für das Neubaugebiet "Rockermaier-Areal"
Vorlage: 2024/0142 | 2024/0142 |
| 7 | Vollzug der Baugesetze; Aufstellung eines Bebauungsplans "MI Moos"
Vorlage: 2024/0163 | 2024/0163 |
| 8 | Anfragen | |

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 10. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR-Sitzung vom 06.05.2024)

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, die öffentliche Niederschrift der Stadtratssitzung vom 06.05.2024 zu genehmigen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

4 Aufstockung der Jugendsozialarbeiterstelle an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule (Nord)

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Aufstockung der Jugendsozialarbeiterstelle an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule von einer Teilzeitstelle (50 % einer Vollzeitstelle) auf eine Vollzeitstelle und erklärt sich bereit, die Hälfte der anfallenden Personal- und Sachkosten (analog der bestehenden Regelung) zu übernehmen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Behandlung Stellungnahmen 2. Auslegung

5.1 Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: gleichlautende Stellungnahmen

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.2	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regierung von Oberbayern v. 08.04.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 08.04.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die Bauleitplanung keine Bedenken bestehen und die Planung den Erfordernissen der Raumplanung nicht entgegensteht.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.3	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Bayerischer Bauernverband vom 30.04.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Bayerischen Bauernverband vom 30.04.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgebrachten Hinweise bereits in den Bebauungsplan eingearbeitet wurden.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.4	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: SWM vom 05.04.2024 u. Telekom vom 06.05.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen der Stadtwerke München GmbH vom 05.04.2024 und der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 06.05.2024 sowie die darin vorgebrachten Hinweise und Lagepläne zur Kenntnis. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.5	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Amt f. Ernährung, Landw. u. Forsten vom 26.04.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahmen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg – Erding vom 26.04.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass die vorgebrachten Hinweise bereits im Bebauungsplan aufgenommen wurden.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

5.6	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: IHK München vom 06.05.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der IHK für München und Oberbayern vom 06.05.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass mit der Bauleitplanung Einverständnis besteht.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

5.7	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Regionaler Planungsverband München vom 07.05.2024
------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverband München vom 07.05.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die Bauleitplanung keine regionalplanerischen Bedenken bestehen.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

5.8	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: Staatliches Bauamt Freising vom 10.05.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Freising vom 10.05.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass gegen die Bauleitplanung keine Einwände bestehen.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

5.9	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpoint Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Altlasten vom 07.05.2024
------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, SG 41 Altlasten vom 07.05.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass die Umsetzung der Hinweise im Bebauungsplan begrüßt wird.

Beschlossen **Ja: 20** **Nein: 0**

5.10	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 42 Naturschutzbehörde vom 03.05.2024
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, SG 42 Naturschutzbehörde vom 03.05.2024 zur Kenntnis und stellt fest, dass mit der Bauleitplanung Einverständnis besteht.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.11	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; Beschlussfass. über die im Rahmen der Behörden- u. Öffentlichkeitsbeteilig. eingegang. Stellungnahmen: LRA Freising, SG 41 Wasserrecht vom 02.05.2024
-------------	--

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des Landratsamt Freising, SG 41 Wasserrecht vom 02.05.2024 zur Kenntnis und schließt sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung an. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

5.12	Bauleitplanung Nr. 80 "Degernpunkt Nordost II" nebst 16. Änderung des Flächennutzungsplans; - Satzungsbeschluss und Feststellungsbeschluss
-------------	---

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt gemäß §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 BauGB sowie Art. 29 und 30 der Bayer. Gemeindeordnung (GO) die Feststellung der 16. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Degernpunkt Nordost II“ i.d.F. vom 17.06.2024 nebst Begründung hierzu sowie den Bebauungsplan Nr. 80 „Degernpunkt Nordost II“ i.d.F. vom 17.06.2024 nebst der Begründung hierzu als Satzung.

Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, die Flächennutzungsplanänderung dem Landratsamt Freising zu Genehmigung vorzulegen und die Genehmigung öffentlich bekannt zu geben, im Anschluss daran den Bebauungsplan durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu setzen und die Träger öffentlicher Belange und die Privatpersonen, welche Bedenken und Anregungen im Verfahren vorbrachten, von den getroffenen Entscheidungen zu unterrichten.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

6	Straßennamenbezeichnung für das Neubaugebiet "Rockermaier-Areal"
----------	---

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt, im Neubaugebiet Rockermaierareal die Haupteerschließungsstraße in Ost-West-Richtung als Saliterstraße zu benennen.

Beschlossen:

Ja: 20 Nein: 0

Beschluss 2:

Der Stadtrat beschließt, die Anbindung des Neubaugebiet Rockermaierareal an die Industrie-
straße als Weihmühlstraße zu benennen.

Beschlossen:

Ja: 20 Nein: 0

Beschluss 3:

Der Stadtrat beschließt, die innere Erschließungsstraße im Neubaugebiet Rockermaierareal
(Einbahnstraße) als Graf-Burkhard-Straße benennen.

Beschlossen Ja: 12 Nein: 8

**7 Vollzug der Baugesetze; Aufstellung eines Bebauungsplans "MI
Moos"**

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 BauGB und § 6
BauNVO. Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist die Ausweisung eines Mischgebiets für den
dargestellten Umgriff.

Beschlossen: Ja: 20 Nein: 0

Beschluss 2:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Bauwerber einen städtebaulichen Rahmenvertrag ab-
zuschließen, der die Durchführung der Bauleitplanung sichert. Die gesamten Planungskosten
inkl. aller Nebenkosten sind vollumfänglich vom Bauwerber zu tragen.

Beschlossen Ja: 20 Nein: 0

8 Anfragen

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche
10. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Maximilian Götz
Schriftführung